

第2節 公判手続

刑事訴訟法

No193

H19-29

(配点：3)

月 日

月 日

次のアからカまでの各記述は、第一審の公判期日における手続であるが、そのうち冒頭手続において行われるものを選び出した上、その進行順序に従って並べた場合、正しいものは、後記1から8までのうちどれか。

ア. 裁判長が、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与える。

イ. 検察官が、起訴状を朗読する。

ウ. 検察官が、事件の審判に必要と認めるすべての証拠の取調を請求する。

エ. 裁判長が、被告人に対し、その人違いでないことを確かめるに足る事項を問う。

オ. 裁判長が、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げる。

カ. 検察官が、冒頭陳述を行う。

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1. イエオア | 2. エイオカ | 3. オイアカ | 4. エイオア |
| 5. オイカウ | 6. エオイア | 7. オエイア | 8. オエイカ |

No193

冒頭手続

正答率

H19-29

正解

4

62%

【冒頭手続において行われる手続について】

ア 冒頭手続において行われる

アは、291 条 5 項の被告人及び弁護人の陳述を意味する。同条項によれば、アは、冒頭手続（同条）において、権利告知（オ）の次に行われる。すなわち、権利告知の後、裁判長は、被告人及び弁護人に対し、被告事件についての陳述を求める。被告人・弁護人は、公訴事実についての認否や抗弁を述べることになり、これによって、争点を明確にすることができる。また、被告人・弁護人は、この機会に、訴訟条件が欠けていることやその他の手続上の違法を主張することができる。

イ 冒頭手続において行われる

イは、291 条 1 項の起訴状朗読を意味する。同条項によれば、イは、冒頭手続において「まず」行われるものとされているものの、規則 196 条により、人定質問が起訴状朗読よりも先に行われる。なお、起訴状の内容に不明な点があれば、裁判長（陪席裁判官の場合は裁判長に告げて）は検察官に釈明を求めることができ、被告人・弁護人も、裁判長に対し釈明のための発問を求めることができる（規則 208 条）。

ウ 冒頭手続には含まれない

ウは、298 条 1 項の検察官による証拠調べ請求を意味する。証拠調べ請求において、検察官は、必要と考えるすべての証拠の取調べを請求しなければならない。これは、冒頭手続が終わった後に行われる証拠調べ手続において行われるもので、冒頭手続には含まれない。

エ 冒頭手続において行われる

エは、規則 196 条の人定質問を意味する。同条によれば、エは、冒頭手続において、起訴状朗読（イ）に先立ち行われる。冒頭手続の最初に、裁判長は、出頭した被告人が人違いでないかどうかを確かめなければならない（同条）。具体的には、被告人の氏名、年齢、職業、住居、本籍を質問し、起訴状に記載された被告人であるかを確認することになる。

オ 冒頭手続において行われる

オは、291 条 5 項、規則 197 条の権利告知を意味する。これらの規定によれば、オは、起訴状朗読の次に行われる。起訴状の朗読が終わると裁判長は、被告人に対し、①終始沈黙することも、個々の質問に対して陳述を拒むこともできること、②陳述をすることもできるが、陳述は被告人にとって利益な証拠とも不利益な証拠ともなることについて説明しなければならない（291 条 5 項、規則 197 条 1 項）。

カ 冒頭手続には含まれない

カは、296 条本文の冒頭陳述を意味する。同条によれば、カは、冒頭手続が終わった後に行われる証拠調べ手続の最初に行われるもので、冒頭手続には含まれない。

【進行順序について】

公判期日における公判手続は、冒頭手続、証拠調べ手続、弁論及び判決の 4 段階からなる。そして、冒頭手続（291 条）は、①人定質問、②起訴状朗読、③権利告知及び④被告人・弁護人の陳述の 4 つの手続からなる。

以上により、冒頭手続において行われるものはア、イ、エ、オであり、進行順序に従って正しく述べた場合は「エイオア」となり、したがって、正解は肢 4 となる。